

서울특별시교육청 계약업무 처리지침



2023. 12. 27.

서울특별시교육청
【 교육재정과 】

차 례

제1장 총 칙

제1절 목적	1
제2절 적용 범위	1
제3절 관련 법령	1

제2장 투명하고 공정한 계약관리

제1절 지정정보처리장치 이용한 청렴계약	1
제2절 계약 의뢰 전 확인사항	3
제3절 수의계약	3
제4절 2단계 입찰 및 협상에 의한 계약	5
제5절 학교 물품·용역 통합선정위원회	7

제3장 사회적 가치를 반영한 공공구매

제1절 공공기관 우선구매	9
제2절 학교협동조합 활용	10
제3절 지역업체 우대	10
제4절 중소기업자 및 근로자 권리보호	11

제4장 계약 청렴도 제고

제1절 청렴 계약 추진	11
제2절 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 및 수의계약 배제	12

[붙임]

1. 발주계획서 (예시)	16
2. 발주계획 미제출 사유서	17
3. 부당한 계약 근절을 위한 사전점검 체크리스트	18
4. 계약 구비서류 (공사·용역·물품)	19
5. 수의계약 요청서 (예시)	25
6. 2단계 입찰 평가 기준 (예시)	26
7. 제안서평가위원회 업체 식별정보 공개사유서	27
8. 물품·용역 통합선정위원회 평가기준	28
9. 근로자 권리보호 이행서약서 (예시)	30
10-1. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 (예시)	31
10-2. 노무비 구분관리제 적용 제외 확인서 (예시)	33
10-3. 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서 (예시) ...	34
11. 공사(용역) 안전·보건 체크리스트 [공통]	35
12. 추락재해 예방 체크리스트	36
13. 청렴 공고문 (예시)	37
14. 청렴서약서 (예시)	38
15. 수의계약 체결제한 여부 확인서	39
16. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의 5 및 동법시행령 제93조에 따른 서약서 (예시)	40
17. 부정당업자 입찰 참가자격 제한 요청서 (예시)	41
18. 수의계약 배제 내역 (예시)	43

서울특별시교육청 계약업무 처리지침

제 정 : 2015. 12. 30.(교육재정과-26652)

1차 개정 : 2018. 12. 28.(교육재정과-29705)

2차 개정 : 2021. 12. 20.(교육재정과-26738)

3차 개정 : 2022. 12. 14.(교육재정과-27679)

4차 개정 : 2023. 12. 27.(교육재정과-29827)

제1장 총 칙

제1절 목적

이 지침은 공사·용역·물품 등 계약 집행과 관련하여 법령 및 회계예규에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2절 적용 범위

이 지침 적용 범위는 서울특별시교육청 및 그 산하기관(교육지원청, 직속기관, 공립유·초·중·고·특수·각종학교)으로 한다.

제3절 관련 법령

이 지침과 관련된 법령은 다음과 같다.

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘지방계약법’이라 함)

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 ‘지방계약법 시행령’이라 함)

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 ‘지방계약법 시행규칙’이라 함)

「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(이하 ‘낙찰자 결정기준’이라 함)

「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」(이하 ‘집행기준’이라 함)

「서울특별시 공립학교회계 규칙」(이하 ‘학교회계규칙’이라 함)

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 ‘판로지원법’이라 함)

「서울특별시교육청 사회적경제기업 제품 구매촉진에 관한 조례」

「서울특별시교육청 녹색제품 구매촉진에 관한 조례」

「서울특별시교육청 중증장애인생산물품 우선구매 촉진 조례」

제2장 투명하고 공정한 계약관리

제1절 지정정보처리장치 이용한 청렴계약

1. 지정정보처리장치를 이용한 입찰 및 비대면 계약으로 계약투명성 및 행정효율화를 도모한다.

2. 「지방계약법 시행령」 제6조의2에 따라 행정안전부 장관이 지정·고시하는 정보처리 장치의 종류는 다음과 같다.

명칭	내용	운영기관
국가종합 전자조달시스템 (www.g2b.go.kr)	지방자치단체 전자조달(공사, 용역 및 물품의 제조·구매)을 위한 입찰	조달청
단체급식 식재료 전자조달시스템 (www.eat.co.kr)	지방계약법 적용 대상기관의 전자조달입찰 중 단체급식 식재료 입찰	한국농수산 식품유통공사
교육기관 전자조달시스템 (www.s2b.kr)	지방계약법 적용 대상기관의 전자조달입찰 중 - 물품의 제조·구매 및 용역 : 추정가격 1억원 이하인 수의계약·입찰, - 건설산업기본법에 따른 건설공사 및 그 밖의 공사 : 추정가격 4억원 이하 공사(종합공사 4억원 이하, 전문공사 2억원 이하, 기타공사 1억6천만원 이하)의 수의계약 및 추정가격 2천만원 이하의 입찰 ※ 「출판문화산업 진흥법」 제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 금액 한도를 두지 아니함.	한국교직원 공제회
전자자산처분시스템 (www.onbid.co.kr)	지방자치단체의 세입의 원인이 되는 계약을 체결하기 위한 입찰	한국자산 관리공사
순환자원정보센터 전자입찰시스템 (www.re.or.kr)	지방계약법 적용 대상기관의 전자조달입찰 중 폐기물·순환자원·재활용가능자원·재활용품의 처리용역 및 제조·구매·매각의 입찰·계약	한국환경 공단

3. 지정정보처리장치를 이용한 업체 선정

- 가. 입찰 또는 2인이상 견적공고 시에는 지정정보처리장치를 이용한다.
- 나. 1인견적 수의계약 시 지정정보처리장치를 이용한 전자시담 활용을 권장한다.

4. 전자계약서 작성

- 가. 「지방계약법」 제14조에 따라 계약을 체결하는 경우에는 지정정보처리장치를 이용한 전자계약서를 작성하여야 한다.
- 나. 다만, 「지방계약법 시행령」 제50조에 따라 천재지변·전산장애·기타 부득이한 사유로 지정정보처리장치를 이용할 수 없는 경우에 한하여 수기계약서를 작성할 수 있다.

5. 지정정보처리장치를 이용한 계약 진행 및 사후관리

- 가. 서류간소화 및 분쟁방지를 위하여 착공계, 준공계(검사검수요청)를 전자제출 한다.
- 나. 청렴도 제고를 위하여 대금청구서를 비대면 전자청구 한다.
- 다. 민원인 편의도모 및 행정효율화를 위하여 G2B 실적증명서를 발급한다.

제2절 계약 의뢰 전 확인사항

1. 계약 의뢰 전 사전협의 실시

가. 계약을 수반하는 사업의 경우 반드시 계약부서와 사전협의를 통해 적정 계약방법 등을 검토하여 계약절차의 투명성과 효율성을 확보한다.

나. 계약부서는 계약을 수반하는 사업의 발주계획 조사를 통해 사전협의 기간 확보 등 적정 발주를 추진한다.

다. 발주계획 조사방법 및 추진절차

- 1) 본청의 경우 추정가격 1천만원 이상 공사·용역·물품 계약을 대상으로 발주계획을 조사한다. (교육지원청, 직속기관, 각급학교의 경우 권장)
- 2) 사업부서는 본예산 확정 후 ‘발주계획서’를 제출하고, 추가경정예산(성립전예산 우선 확정 포함) 확정 후 추가 제출한다. [붙임 1] 참조
- 3) 발주계획이 미제출된 계약 의뢰시에는 ‘발주계획 미제출 사유서’를 별도로 제출한다. [붙임 2] 참조

2. 부당한 계약 근절을 위한 사전점검

사업담당자는 청렴도 제고를 위하여 계약 의뢰 시 과업지시서, 계약특수조건 등에 부당한 계약 포함 유무를 자가진단 한다. [붙임 3] 참조

3. 계약 단계별 구비서류 확인

계약담당자는 계약 단계별 구비서류를 사전 확인하여 누락되지 않도록 유의하고 간소화 가능 시에는 효율적으로 추진한다. [붙임 4] 참조

제3절 수의계약

1. 계약의 원칙

「지방계약법」 제9조에 따라 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약을 할 수 있다.

2. 2인 이상 견적제출 수의계약

유형	종합공사	전문공사	전기·소방·통신 그 밖의 공사	용역·물품	견 적 서 제출방법
금액 기준	추정가격 4억원 이하	추정가격 2억원 이하	추정가격 1억 6천만원 이하	추정가격 1억원 이하	
계약 상대자 결정 기준	예정가격에서 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전 보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액을 감액한 금액 대비 견적가격에서 국민연금보험료 등 합산액을 감액한 금액을 87.745% 이상으로 제출한 자			예정가격 대비 견적가격을 88% 이상으로 제출한 자 (추정가격 2천만 원 이하 및 「출판문화산업 진흥법」 제22조 관련 간행물을 구매 하는 경우는 90%)	지정정보 처리장치 (공고)

가. 「지방계약법 시행령」 제30조에 따라 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 2인이상 견적제출 수의계약은 계약상대방을 지정하지 않는 견적제출방식으로 상대방을 특정하는 다자간전자시담 방식(1인견적 수의계약 해당)과 구별된다.

나. 계약의 공공성 및 어울림 행정을 구현하기 위하여 추정가격 1억원 이하인 계약을 체결하는 경우 여성기업¹⁾, 장애인기업²⁾, 사회적기업·사회적협동조합·자활기업·마을기업³⁾으로 견적서 제출대상을 제한할 수 있다.

다. 「집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) <별표1>에 따른 수의계약 배제사유가 있는 자와 계약을 체결해서는 아니 된다.

3. 1인견적 수의계약

유형	종합공사	전문공사	전기 · 소방 · 통신 그 밖의 공사	용역 · 물품	견 적 서 제출방법
금액 기준	추정가격 2천만원 이하				○ 직접 제출 ○ 팩스, 이메일 ○ 지정정보처리장치 등
	여성기업 및 장애인기업, 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율을 충족하는 사회적기업 · 사회적협동조합 · 자활기업 · 마을기업의 경우 추정가격 5천만원 이하				

가. 「지방계약법 시행령」 제30조에 따라 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 용역, 물품의 제조·구매의 수의계약을 체결하려는 경우 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

나. 다만, 여성기업 및 장애인기업, 사회적기업·사회적협동조합·자활기업·마을기업과 추정가격 5천만원이하인 계약을 체결하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다. (단, 사회적기업·사회적협동조합·자활기업·마을기업의 경우 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율(30% 이상)을 충족하여야 한다.)

다. 동일업체와 반복적 수의계약 금지

- 1) 본청·교육지원청·직속기관·각급학교에서 추정가격 5백만원 이상 공사·용역·물품 계약을 의뢰하는 경우에 적용한다.
- 2) 동일업체 수의계약 요청은 부서(본청, 교육지원청, 직속기관)·학교별 회계연도 중 4회로 제한한다. 다만, 사회적경제기업⁴⁾, 시험 업무, 급식 식재료 구매 등 불가피한 경우에는 제외할 수 있다.

1) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 기업

2) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조 제2호에 따른 기업

3) 「사회적기업 육성법」 제2조 제1호 및 「협동조합 기본법」 제2조 제3호, 「국민기초생활 보장법」 제18조, 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제1항 제9호에 따른 기업

4) 「서울특별시교육청 사회적경제기업 제품 구매촉진에 관한 조례」 제2조 제1호에 따른 중증장애인생산품 생산시설, 자활기업, (예비)사회적기업, 협동조합(연합회), 마을기업

라. 1인견적 수의계약 시 지정정보처리장치를 이용한 전자시담방식⁵⁾을 권장한다.

마. 계약담당자는 제출받은 견적가격을 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액을 결정하며,

「집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) <별표1>에 따른 수의계약 배제사유가 있는자와 계약을 체결해서는 아니 된다.

바. 업체 선정과 관련하여 특혜 의혹 등 물의가 제기되지 않도록 공정한 계약 추진에 유의한다.

4. 수의계약 적용사유에 대한 사업부서의 책임성 강화

가. 사업부서는 1인견적 수의계약 요청 시 구체적인 사유를 명시한 ‘수의계약요청서’를 제출하여야 한다. [붙임 5] 참조

나. ‘긴급’, ‘특허’ 등 수의계약 예외사유에 대한 수의계약 요청 시 객관적인 검증을 강화하며, 사업부서는 계약부서에서 수의계약 예외사유 적용에 따른 판단이 용이하도록 관련 자료를 제출하여야 한다.

제4절 2단계 입찰 및 협상에 의한 계약

1. 2단계 입찰

가. 「지방계약법 시행령」 제18조에 따라 물품의 제조·구매 또는 용역 계약에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 2단계 입찰을 실시할 수 있다.

나. 2단계 입찰 시 권장사항

1) 계약기간 단축 및 입찰담합 예방을 위하여 「지방계약법 시행령」 제18조 제3항에 따른 ‘규격·가격 동시입찰 방식’을 권장한다.

2) 규격·기술제안서 평가 시 사회적경제기업 등 우대를 위한 정량적 평가항목을 반영하고 가점을 부여한다.

다. 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성 및 운영은 「집행기준」 제1장 제13절 제1호에 따라 「지방계약법 시행령」 제43조에 의거한 ‘협상에 의한 계약’ 제안서 평가위원회 구성·운영 기준을 준용한다.

다만, 「지방계약법 시행규칙」 제24조에 해당하는 지역제한이 가능한 범위 내에서는 예외적으로 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준」⁶⁾을 적용한다.

5) 수의시담: 경쟁이나 입찰에 의하지 않고 상대방을 임의의 선택하여 직접대면 또는 팩스 등을 통해 견적서를 제출받아 가격협의를 하는 것

전자시담: 수의시담을 지정정보처리장치를 통해 하는 것

다자간수의시담: 다수의 견적제출 상대자를 지정하여 가격협의를 하는 것(1인견적 수의계약 해당)

다자간전자시담: 다자간수의시담을 지정정보처리장치를 통해 하는 것

6) 교육재정과-14385(2023.6.23.) ‘「2단계 입찰 규격·기술평가위원회」 구성 및 운영에 관한 기준 시행 알림’

라. 규격·기술 제안서 평가

1) 규격·기술 제안서 평가항목 및 선정기준은 명확하고도 구체적으로 작성하여 입찰공고문에 명시하고 평가기준을 과도하게 적용하거나 모호하게 작성하여 민원이 발생하지 않도록 유의한다. [붙임 6] 참조

2) 규격·기술 제안서 평가방법

가) 배점한도는 정량적평가 30점(이상), 정성적평가 70점(이하)으로 하고, 평가결과 합산점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정한다.

(2개 업체 이상 권장)

나) 정량적 평가는 계약담당자(필요한 경우 사업담당자에게 위임)가 심사기준에 따라 평가한다.

다) 정성적 평가는 평가위원들이 평가하되, 위원별 평가 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고, 나머지 위원 평가점수의 산술평균점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

마. 낙찰자 선정방법

1) 규격입찰 결과 적격자 중 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다.

2) 규격·가격 분리 동시입찰의 경우 적격자에 한하여 가격입찰서를 개봉하며, 규격평가자 모두의 가격을 개봉하여 민원이 발생하지 않도록 특히 유의한다.

2. 협상에 의한 계약

가. 「지방계약법 시행령」 제43조에 따라 물품(단순 물품구매는 제외)·용역계약을 체결할 때에 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설물의 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 계약을 체결할 수 있다.

나. 협상에 의한 계약 추진 시 「낙찰자 결정기준」 제7장(협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) 및 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」을 우선 적용한다.

다. 제안요청 설명회 개최

제안의 성질·규모 등을 고려하여 필요 시 제안요청서 설명회를 개최하되, 추정 가격 20억 원 이상 사업의 경우에는 제안요청 설명회를 의무적으로 개최한다.

※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」 제28조 등

라. 제안서 평가위원회 구성 관련 보안성 강화

1) 기관·단체·협회 등에 평가위원 추천 요청 시 비공개 문서로 송·수신 하되, 평가위원 후보자 모집 시 ‘비공개’ 안내 문구를 삽입하고 비공개 처리하도록 한다.

2) 평가위원 예비명부 작성 시 전문분야별 위원별 고유번호 부여 후 관리체계를 이원화 한다. (사업부서 고유번호 부여 + 계약부서 난수정렬 처리 등 확정)

마. 제안서 평가 관련 객관성 강화

- 1) 예비평가위원 선정 시 다양한 분야의 관련 전문가가 고르게 위촉되도록 한다.
- 2) 위원회 참석이 가능한 평가위원 7~10인을 선정하고 심사 당일 불참자 발생 시 미리 추천·선정한 예비위원이 참석토록 하여 원칙적으로 최소 7인 이상 참석 시 평가위원회를 개최한다.
- 3) 사업부서는 평가위원회 구성 후, 평가 유의사항에 대한 사전교육을 실시한다.
- 4) 제안서 설명 시 업체 식별정보 비공개
 - 가) 사업부서는 제안요청서 작성 시 ‘업체 식별정보 비공개 처리 의무’를 명시한다.
 - 나) 평가위원회는 업체 식별정보의 의도적 공개시 감점 처리(평가항목: 그밖에 필요한 사항, 감점한도: 위원회 개최 전 평가위원회에서 자체결정) 한다. 단, 업체의 사업수행인력, 전문기술 등 필요 시 예외적으로 공개 진행하되 사업부서는 ‘업체 식별정보 공개사유서’를 작성하여 평가위원회 개최 시 위원회에 제출한다.

[붙임 7] 참조

- 5) 평가위원에 대한 사전접촉 행위 발견 시 참가업체의 평가점수를 즉시 감점한다.
- 6) 정성적평가의 평가항목별 평가 최저점은 배점의 60%로 하여 평가결과의 과도한 편차를 완화 한다.
- 7) 사업부서는 제안서 평가과정 시 의무적으로 회의록(또는 녹취록, 촬영)을 기록하고, 회의록은 회의 일시, 참석위원명, 주요 발언내용, 그 밖에 필요한 사항을 포함한다.

바. 제안서 평가결과 관련 투명성 강화

- 1) 「낙찰자 결정기준」에 따라 평가위원의 평가점수는 평가위원회 종료일 익일까지 홈페이지에 공개한다.
- 2) 사업부서 간 특이사례에 대한 공유를 통하여 유사사례 재발을 방지한다.

3. 공통 사항

2단계 입찰 및 협상에 의한 계약의 2회 유찰 시에는 다음과 같이 처리한다.

가. 과업지시서 및 제안요청서를 수정하여 새로운 입찰을 추진하거나,

나. 「지방계약법 시행령」 제26조 및 제30조 제1항에 의거한 1인견적 수의계약을 추진한다. 단, 수의계약을 체결하는 경우에도 제안서 평가위원회의 평가를 실시한다.

제5절 학교 물품·용역 통합선정위원회

1. 학교에서 개별적으로 운영하는 각종 선정위원회를 통합하는 ‘학교 물품·용역 통합선정위원회’ 구성을 권장 한다.
2. ‘학교 물품·용역 통합선정위원회’ 운영을 통하여 업무 효율화 및 간소화를 도모하고 투명성을 확보 한다.

3. 선정위원회 구성

가. 교직원 · 학교운영위원 · 학부모 · 외부전문가 등으로 7인 이상 구성하되, 교직원을 제외한 위원이 1/2이상 포함되도록 한다. (학교장, 행정실장 제외)

나. 위원장은 호선하고, 사업담당자는 간사로 참여한다.

4. 선정위원회 운영

가. 선정위원회 개최 대상

1) 물품

가) 1회 구매총액이 추정가격이 2천만원 초과 시 개최를 권장하며, 회의 개최기준이 1회 구매총액이므로 고의적 분리발주가 되지 않도록 유의한다.

나) 선정위원회 심의가 필요 없다고 학교장이 판단하는 경우에는 생략할 수 있다.
(식자재, 소모품, 정형화된 규격 등)

2) 용역의 경우 법령 등에 선정위원회 구성 의무가 없는 경우에는 기관 판단하에 자율 개최할 수 있다.

나. 선정위원회 운영

1) 회의는 학교장 요청에 따라 소집한다.

2) 의사결정은 재적위원 과반수 이상 참석, 참석위원 과반수 이상 찬성으로 결정한다.

3) 간사는 사업설명자료 작성 및 사업설명, 회의운영, 회의록 작성 등 업무를 하되 평가자로 참여하지 아니한다.

4) 회의록은 참여위원 서명 후 전자문서에 등록하고, 회의록 원본은 지출서류에 첨부한다.

다. 선정위원회 역할

선정위원회는 계약내용(규모, 금액, 조달계약 여부 등)에 따라 다음 중 하나의 방식으로 운영한다.

1) 규격 선정

가) 입찰 또는 2인이상 견적제출 공고 방식으로 물품 구매 시 적용한다.

나) 규격 선정 시 유의사항

- 계약이행에 불필요한 등록 · 면허 · 자격요건 등을 요구하지 않도록 한다.
- 공고서 · 규격서 등에 부당하게 특정규격 · 모델 · 상표 등을 지정하지 않도록 한다.
- 실적제한 입찰의 경우 규모 · 양으로 제한하는 것이 원칙이나 계약의 성격상 곤란한 경우에는 금액으로 제한이 가능하다.

2) 경쟁대상 업체 선정

가) 나라장터 다수공급자계약 제품을 2단계경쟁(MAS) 방식으로 구매 추진 시 또는 다자간수의시담 방식으로 제품 구매 시 적용한다.

나) 경쟁대상 업체 수는 5개 이상을 권장한다.

3) 제품 선정(업체 선정)

가) 2천만원 이상 물품을 특정 규격(또는 업체)로 구매 추진 시 적용한다.

(나라장터 제3자단가 제품, 다수공급자계약(MAS) 제품, 1인견적 방식 등)

나) 제품 선정(업체 선정)을 위하여 평가표에 의한 평가를 실시한다. [붙임 8] 참조

5. 유의사항

가. 계약 관련 법령 등에 따라 위원회를 반드시 구성하여야 하는 경우에는 해당 법령에서 정하는 바에 따른다. ※ 2단계 입찰 규격·기술평가위원회, 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 등

나. 다른 지침에 따라 선정위원회를 구성하여 운영하는 경우 해당 지침에서 특별히 정한 바가 없는 사항은 본 지침을 준용한다.

다. 본청, 교육지원청, 직속기관은 계약 관련 법령 및 조례, 개별 지침 등에 따라 실정에 맞게 선정위원회를 구성·운영한다.

제3장 사회적 가치를 반영한 공공구매

제1절 공공기관 우선구매

1. 각 기관(학교)에서 공사·용역·물품 계약 시 법령 및 조례 등에서 정한 공공기관 구매비율 및 우리교육청 지침으로 정한 목표기준 이행에 적극 협조한다.

2. 공공기관 법정 우선구매 비율 준수

가. 각 기관(학교)은 법정 우선구매 비율을 준수하되 특정기업에 편중되지 않도록 한다.

나. 법정 우선구매 비율은 다음과 같다.

구 분	근거 법령	법정 구매비율
① 중소기업제품	「판로지원법」 제5조 및 동법 시행령 제4조	공사·물품·용역 구매총액의 50%
② 여성기업제품	「여성기업지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제7조	물품·용역 구매총액의 5% 공사 구매총액의 3%
③ 장애인기업제품	「장애인기업활동 촉진법」 제9조의2 및 동법 시행령 제7조의 2	공사·물품·용역 구매총액의 1%
④ 장애인 표준사업장 생산물	「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제22조의3 및 「공공기관의 장애인 표준사업장 생산품의 구매목표 비율」	물품·용역 구매총액의 0.8%
⑤ 중증장애인생산물	「중증장애인생산물 우선구매 특별법」 제7조 및 동법 시행령 제10조	물품·용역 구매총액의 1%
⑥ 기술개발제품	「판로지원법」 제13조 및 동법 시행령 제12조	중소기업 물품 구매액의 15%
⑦ 창업기업제품	「중소기업창업 지원법」 제38조 및 동법 시행령 제14조	공사·물품·용역 구매총액의 8%
⑧ 사회적경제기업제품	「서울특별시교육청 사회적경제기업 제품 구매촉진에 관한 조례」 제5조	매년 지침으로 정함
⑨ 녹색 제품	「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조 및 「서울특별시교육청 녹색제품 구매촉진에 관한 조례」 제6조	기관별 구매목표 수립

※ 각 항목의 구매실적은 중복을 인정한다.

3. 물품·용역 통합계약

가. 목적사업비로 구매하는 물품은 교육(지원)청에서 가급적 통합구매를 추진한다.

나. 학교운영비로 추진하는 사업의 경우 교육지원청에서 관내 학교 수요를 반영하여 품목을 자율적으로 결정하며, 사회적경제기업 등⁷⁾ 제품 구매 가능성 여부를 검토한다.

4. 수의계약 요청 시 공공구매 대상 업체 여부 검토

본청 및 교육지원청에서 추정가격 1천만원 이상 물품을 1인견적 수의계약으로 구매 요청 시 사회적경제기업 등 여부를 확인하여야 한다. [붙임 5] 참조

5. 입찰계약 시 사회적 가치 반영

가. 2단계 입찰 추진 시 규격·기술제안서 중 정량적 평가에서 사회적경제기업 등 우대를 권장한다. (정량적 평가항목 중 사회적경제기업 등에 대한 가점 부여)

나. 나라장터 다수공급자계약 제품을 2단계경쟁(MAS) 방식으로 구매 시

- 1) 제안업체 선정 시 사회적경제기업 등을 10%이상 포함하도록 권장한다.
- 2) 평가방식은 사회적가치(약자지원 항목) 반영이 가능한 종합평가방식을 권장한다. 다만, 필요시 표준평가방식이 가능하다.
- 3) 중소기업자간 경쟁제품의 경우 가격할인에 제한이 있으므로 약자지원 항목 반영 시 과도한 제한이 되지 않도록 적정 배점 편성에 유의한다.

제2절 학교협동조합 활용

추정가격 2천만원 이하 물품·용역 계약 시 학교협동조합⁸⁾과 1인견적 수의계약을 권장한다.

제3절 지역업체 우대

1. 지역업체와 계약 권장

가. 계약 관련 법령, 우리 교육청 지침의 범위 내에서 가급적 각 기관(학교)의 주변 상점, 재래시장을 이용한 물품·용역을 구매한다.

- 1) 동네문방구, 동네서점, 인근사진관 등 지역업체 이용
- 2) 100만원 미만의 소규모 구매계약 시 인근 소매점 이용

나. 계약 관련 법령에 따라 지역제한이 가능한 공사·물품·용역은 가급적 지역제한으로 추진한다. 다만, 품질확보 또는 지역제한을 통해서는 사업 목적 달성이 어려운 경우는 제외한다.

7) 제3장 제1절 2. 에서 규정한 ‘공공기관 법정 우선구매’ 대상 기업

8) 학교협동조합: 「초·중등교육법」에 따른 학교를 기반으로 학생, 교직원, 학부모 등이 설립한 사회적협동조합 또는 사회적협동조합연합회

2. 조달계약 시 지역경제 활성화 방안

- 가. 나라장터를 이용한 물품(제3자단가 및 다수공급자 계약) 구매 시 가급적 지역업체 생산품을 우선 구매한다. 다만, 품질확보 또는 지역제한을 통해서는 사업 목적 달성이 어려운 경우는 제외한다.
- 나. 「지방계약법 시행규칙」 제24조에 따라 입찰참가자격으로 지역을 제한하지 아니하는 공사(추정가격이 100억 원 이상인 종합공사, 10억원 이상 전문공사 및 그 밖의 공사)를 공동계약(지역의무 공동도급)으로 체결할 때, 지역경제 활성화를 위하여 특별한 사유가 없는 한 서울특별시 지역업체의 시공참여비율을 49%로 한다.

제4절 중소기업자 및 근로자 권리 보호

1. 중소기업자와 계약

- 가. 「판로지원법」 제4조 제2항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액(추정가격 2억 2천만원) 미만 물품·용역의 경우 중소기업자와 계약을 추진한다.
- 나. 중소벤처기업부장관이 중소기업자간 경쟁제품으로 지정한 물품·용역의 경우 「판로지원법」 제6조~제12조에 따라 계약을 추진한다. [붙임 5] 참조
- 다. 「판로지원법 시행령」 제10조 제1항에 따라 추정가격 1천만원 이상인 중소기업자간 경쟁제품을 계약하는 경우에는 수의계약으로 추진하더라도 직접생산증명서 보유 여부를 확인하여야 한다.

2. 근로자 권리 보호

- 가. 청소, 경비, 시설물관리 등 단순한 노무에 의한 용역의 경우 근로자 권리를 보호하기 위하여 계약체결 전 ‘근로자 권리보호 이행서약서’를 징구하여야 한다. [붙임 9] 참조
- 나. 공사 및 단순한 노무에 의한 용역 계약 시 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’를 철저히 적용한다. [붙임 10-1 ~ 10-3] 참조
- 다. 공사 및 단순한 노무에 의한 용역 계약 시 4대보험 납부여부를 확인하고 정산하며, 정산 범위 및 금액은 입찰공고 시 안내한다.
- 라. 중대재해처벌법 시행에 따라 도급, 용역, 위탁 등의 경우 종사자의 안전 및 보건을 확보한다. [붙임 11], [붙임 12] 참조

제4장 계약 청렴도 제고

제1절 청렴 계약 추진

1. 청렴공고문 작성

- 공사·용역·물품 계약의 입찰 및 2인이상 견적제출 공고 시 공고문 제1면에 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내를 기재하여야 한다. [붙임 13] 참조

2. 청렴서약제

- 가. 「지방계약법」 제6조의2에 따라 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위하여 입찰 참가자 또는 수의계약의 계약상대자가 청렴서약서를 제출하도록 하여야 한다.
- 나. 입찰 및 2인이상 견적제출 공고의 경우 청렴서약 동의 후 입찰(견적) 참여하도록 한다.
- 다. 수의계약의 경우 계약체결 시 ‘청렴서약서’ 및 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구하여야 한다. [붙임 14] , [붙임 15] 참조
- 라. 「집행기준」 제9장(계약 일반조건) 제1절 1.-나. 에 따라 계약담당자(사업부서담당자 포함)는 공정한 계약을 위하여 청렴 사항을 준수하여야 한다.

3. 조세포탈 등을 한 자와 계약 배제

- 가. 「지방계약법」 제31조의5에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자에 대하여 입찰 참가자격을 제한하고 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.
- 나. 계약 체결시에는 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서’를 제출하도록 하여야 한다.
- [붙임 16] 참조

4. 계약과정 및 계약정보 공개

- 가. 「지방계약법」 제43조 및 「지방계약법 시행령」 제31조, 제124조에 따라 발주계획(사업명, 발주물량 또는 그 규모, 예산액 포함), 입찰공고(2인이상 견적공고 포함)의 내용, 개찰결과, 계약체결 현황, 계약내용의 변경사항, 감리·감독·검사현황, 대가 지급현황을 공개하여야 한다.
- 나. 가. 에 따른 계약정보의 공개는 지방자치단체 인터넷홈페이지에 계약이행 완료일 부터 5년이상 하여야 한다.

제2절 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 및 수의계약 배제

1. 부정당업자의 입찰 참가자격 제한

- 가. 「지방계약법」 제31조에 따른 부정당업자에 대해서는 「지방계약법 시행령」 제92조에서 정하는 바에 따라 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하여야 한다.
- 나. 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 사유가 발생하는 경우 지체없이 다음과 같이 처리한다.
- 1) 입찰 참가자격 제한 사유에 대한 시정을 요구하고, 제한 처분이 가능함을 공문으로 안내(내용증명) 한다.
 - 2) 입찰 참가자격 제한 사유가 확정되면 ‘입찰 참가자격 제한 요청서’를 처분의 주체인 서울특별시교육감에게 제출한다. [붙임 17] 참조

가) 유치원, 초등학교, 중학교는 교육지원청을 경유하여 본청 교육재정과에 제출하며, 교육지원청은 학교에서 제출한 ‘입찰 참가자격 제한 요청서’를 검토하여 필요 시에는 수정·보완 제출하도록 요청한다.

나) 교육지원청, 직속기관, 유치원·초등학교·중학교를 제외한 학교는 본청 교육재정과에 직접 제출한다.

3) 본청 교육재정과는 「행정절차법」에 따라 의견청취를 위한 청문을 실시하며, 청문주재자는 교육지원청 계약 담당부서의 부서장으로 순환 배정한다.

다. 유의 사항

1) 입찰 참가자격 제한 사유를 확대·유추 해석하지 않도록 「지방계약법」 제31조 및 「지방계약법 시행령」 제92조에 열거된 사유를 명확히 해석하여 적용 한다.

※ 예시: 당사자 간 합의 후 계약해지하는 경우, 입찰 참가자격 제한 대상이 아님

2) 입찰 참가자격 제한 사유와 관련하여 ‘정당한 이유’는 천재지변 또는 예기치 못한 돌발사태 등을 포함하여 명백하게 객관적인 사유로 인하여 부득이 이행을 하지 못한 경우로서, 이는 각 발주기관의 장이 사실 등을 고려하여 판단·결정 한다.

3) 계약내용의 이행촉구 등 시정 요구를 누락하여 행정절차가 결여된 위법한 처분으로 취소되지 않도록 한다.

4) 입찰 참가자격 제한 범위는 모든 지방자치단체로 한다.

2. 수의계약 배제사유가 있는 자와 계약 금지

가. 계약담당자는 「집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) <별표1>에 따른 수의계약 배제사유가 있는 자와 계약을 체결해서는 아니 된다.

나. 수의계약 배제사유가 발생하는 경우 다음과 같이 처리한다.

1) 수의계약 배제사유에 대한 시정을 요구하고, 수의계약 배제업체로 등록 가능함을 공문으로 사전 안내한다. (수의계약 배제사유 및 배제 범위, 배제기간 등)

2) 수의계약 배제여부가 확정되면 수의계약 배제업체 등록 근거 및 사유, 배제 지역범위, 배제 기간 등을 명시하여 공문으로 안내한다.

3) ‘수의계약 배제업체 정보’를 에듀파인 시스템 [계약관리]-[계약업체관리]-[수의계약 배제업체 관리]에 등록 처리한다. [붙임 18] 참조

다. 수의계약 배제 기간

1) 「집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) <별표1> ③항의 경우, 입찰 참가자격 제한 기간에 3개월을 가산한다.

2) 「집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) <별표1> ⑤항 및 ⑥항의 경우, 3개월로 한다.

3) 배제 기간의 시작일은 배제 대상자에게 배제 사실을 안내하고 에듀파인 시스템에 등록하는 일자로 한다.

라. 수의계약 배제 범위는 서울특별시교육청 및 산하 기관으로 한다.

부 칙

1. (시행일) 이 지침은 2016년 1월 1일부터 시행한다.
2. (기존지침 폐지) ‘각급학교 및 교육행정기관 계약업무 개선 방안(2010.9.7.)’은 2015년 12월 31일자로 폐지한다.
3. (경과조치) 사업부서에서 계약 관련 지침이 별도로 시달된 경우 매뉴얼, 안내서, 길라잡이 등 명칭 불문하고 사업부서 지침을 우선 적용한다. 다만, 이 지침 시행일 이후 사업부서에서 제작하는 매뉴얼 등은 가급적 본 지침을 적용하는 방안을 검토한다.

부 칙

1. (시행일) 이 지침은 2019년 1월 1일부터 시행한다.
2. (경과조치) 기 발주 사업은 제외하고 이 지침 시행일 이후 사업부서에서 시행하는 계약은 본 지침을 적용한다. 현재 각 사업부서에서 계약 관련 지침이 별도로 시달된 경우 매뉴얼, 안내서, 길라잡이 등 명칭 불문하고 사업부서 지침을 우선 적용한다. 위 지침에 언급되지 않은 경우 지방계약법령, 예규 및 관련 지침 등을 적용한다.

부 칙

1. (시행일) 이 기준은 2022년 1월 1일부터 시행한다.
2. (기존지침 폐지) 다음 지침은 2021년 12월 31일자로 폐지한다.
 - ‘부정당업자 제재 및 수의계약 결격업체 등록 업무처리 절차(교육재정과-26700, 2015.12.31.)’
 - ‘서울교육 청렴도 향상을 위한 계약예고제 추진(교육재정과-17216, 2016.8.24.)’
 - ‘협상에 의한 계약 운영 세부지침(교육재정과-13820, 2017.8.9.)’
 - ‘각급학교 및 교육행정기관 계약서류 간소화 방안 시행(교육재정과-18968, 2017. 8.21.)’
 - ‘각급학교 및 교육행정기관 계약업무 처리지침(교육재정과-29705, 2018.12.28.)’
 - ‘청렴·공정 계약을 위한 부당한 계약 근절 제도 시행(교육재정과-13846, 2019.6.10.)’
3. (경과조치) 사업부서에서 계약 관련 지침이 별도로 시달된 경우 매뉴얼, 안내서, 길라잡이 등 명칭 불문하고 사업부서 지침을 우선 적용한다. 다만, 이 지침 시행일 이후 사업부서에서 제작하는 지침은 본 지침을 적용한다.

부 칙

1. (시행일) 이 기준은 2023년 1월 1일부터 시행한다.
2. (경과조치) 사업부서에서 계약 관련 지침이 별도로 시달된 경우 매뉴얼, 안내서, 길라잡이 등 명칭 불문하고 사업부서 지침을 우선 적용한다. 위 지침에 언급되지 않은 경우 지방계약법령, 예규 및 관련 지침 등을 적용한다.

부 칙

1. (시행일) 이 기준은 2024년 1월 1일부터 시행한다.
2. (경과조치) 사업부서에서 계약 관련 지침이 별도로 시달된 경우 매뉴얼, 안내서, 길라잡이 등 명칭 불문하고 사업부서 지침을 우선 적용한다. 다만, 이 지침 시행일 이후 사업부서에서 제·개정하는 매뉴얼 등은 본 지침을 적용한다.

【붙임 1】

발주계획서 (예시)

부서명	목적물	계약명	계 약 의 회 예정일	사 업 완 료 예정일	추정금액 (단위:천원)	계약방법	담당자	비고
00과	공사	0000 개선 공사	2000- 00-00	2000- 00-00	91,500	2인이상 수의견적 공고	◇◇◇	
0000 담당관	용역	0000 연수 용역	2000- 00-00	2000- 00-00	45,000	2단계 입찰	◇◇◇	
00과	용역	0000 연구 용역	2000- 00-00	2000- 00-00	200,000	협상에 의한 계약	◇◇◇	
0000 담당관	물품	0000 인쇄	2000- 00-00	2000- 00-00	15,000	1인견적 수의계약	◇◇◇	
0000 담당관	물품	0000 구매	2000- 00-00	2000- 00-00	500,000	조달구매	◇◇◇	

※ 유의사항

1. 추정금액 : 추정가격 + 부가가치세
2. 계약방법 : 입찰, 2단계 입찰, 협상에 의한 계약, 2인이상 수의견적 공고,
1인견적 수의계약, 조달구매(나라장터 쇼핑몰)
3. 비 고 : 1인견적 수의계약의 경우 근거 법령, 특이사항 등 작성

【붙임 2】

발주계획 미제출 사유서

계약명	
재 원	본예산, 추가경정예산, 성립전 예산(특별교부금, 교육경비보조금 등)
미제출 사 유	○ - . . . - . . . ○ - -

20 . . .

작성자 지방교육행정00 김00 (인)
확인자 00과장 이00 (인)

부당한 계약 근절을 위한 사전점검 체크리스트

구 분	청렴·공정 계약을 위한 사전점검 사항
상 호 협 의 에 관 한 사 항	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 서울특별시교육청(00교육지원청, 00도서관)의 의견에 따른다 고 한 내용은 없는가?
	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?
	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용 없는가?
추 가 과업에 관 한 사 항	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?
	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?
불명확한 과업에 관 한 사 항	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?
	과업 내용에 ‘그 밖에 서울특별시교육청(00교육지원청, 00도서관)이 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?
	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?
기 타	(협상 계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)을 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?

【붙임 4】

공사 계약 구비서류

※ 근거는 업무진행 전 개정 여부 확인 필요

진행 단계	서류명	근거	비고
품의 및 계약방법 결정	품의서	학교회계 규칙 제32조	▪ 품의금액 50만원 이하 전결 가능
	설계서	원가계산 제비율	▪ 시방서·도면 등 포함, 기초금액 작성
공 고	공고서		
	계약 일반조건	집행기준 제13장	
	계약 특수조건		▪ 필요한 경우에 한하여 작성
계약상대자 (낙찰자) 결정	견적서	지방계약법 시행령 제30조	
	적격심사 서류	낙찰자 결정기준 제2장	▪ 입찰 시에만 징구
계약 체결	계약서	지방계약법 시행령 제50조	▪ 계약금액 5천만원 이하 작성 생략(승낙사항 등으로 대체) 가능
	승낙사항	학교회계 규칙 제32조의2	▪ 계약금액 1백만원 이하 승낙사항은 공급자 날인 생략 가능
	산출내역서		▪ 견적서 등으로 내역을 확인할 수 있는 경우 생략 가능
	계약보증금 (보증서, 지급확약서)	지방계약법 시행령 제53조	▪ 계약금액 5천만원 이하 면제 가능 (단, 지급확약서는 징구) ▪ 지급확약서는 계약서 작성 시에만 징구 (계약서 미작성시 승낙사항으로 대체)
	인지세	인지세법 제3조	▪ 계약금액 1천만원 이하 해당없음
	국민주택채권	주택도시금융법 시행령 제8조	▪ 계약금액 5억원 미만 해당없음
	공사 면허 등록증, 등록수첩		▪ 공사별 해당 면허 확인 시 징구
	사업자등록증 사본		▪ G2B 등록정보로 대체 가능 ▪ 사업자등록번호 등으로 사업자등록사항이 확인되는 경우 생략 가능
	등기사항전부증명서 (법인등기부등본)		▪ 필요한 경우만 징구
	사용인감계		▪ G2B 경쟁입찰참가자격등록증 등으로 대체 가능
	청렴서약서	지방계약법 제6조의2	
	수의계약 체결제한 여부 확인서	공직자의 이해충돌방지법 제12조	
	수의계약 각서	집행기준 제5장	▪ 입찰은 해당없음
	조세포탈 서약서	지방계약법 제31조의5 및 시행령 제93조	
	계좌 사본 (예금주 확인)		▪ 다른 서류 등으로 실명계좌 확인만 가능하면 생략 가능
착공	착공신고서(착공계)		▪ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	현장기술자 지정신고서		▪ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능 ▪ 단, 발주기관에서 필요한 경우 소규모 공사도 관련 서류 징구
	공사공정예정표		▪ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	착공 전 현장사진		▪ 준공사진의 공사전 사진으로 대체 가능
	직접시공계획서	건설산업기본법 시행령 제30조의2	▪ 계약금액이 4천만원 미만이고, 공사기간이 30일 이내인 경우 제출 생략 가능

진행 단계	서류명	근거	비고
착공			■ 건설산업기본법 제28조의2 제2항 단서조항, 전문공사업체가 전문공사를 도급받은 경우 통보 제외
	전기, 수도로 납부 합의서 (또는 미사용 각서)	교육재정과 -24993(2015.12.15.)	■ 계약금액 1천만원 이하 전기, 수도로 미징수
	노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서	집행기준 제13장	■ 노무비 선지급 또는 공사기간 1개월 미만 의 경우 '노무비 구분관리제 적용 제외 확인서' 징구로 대체 ■ 상용근로자 만으로 공사 하는 경우 '노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체
	공사(용역)안전·보건 체크리스트	학교보건진흥원 산업안전·보건과 -1025(2021. 12. 31.)	
준공	준공계		■ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	준공검사원(의뢰서)		■ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	준공내역서·준공정산동의서		■ 준공정산동의서(내역 변경 시)
	산업안전보건관리비 집행내역	건설업 산업안전보건 관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)	■ 총공사금액 2천만원 미만 미적용 ■ 세금계산서, 거래명세서, 사진, 지급증빙 등
	환경보전비 집행내역	건설기술진흥법 시행규칙 제61조	■ 세금계산서, 거래명세서, 사진, 지급증빙 등
	보험 납입 증명확인서	집행기준 제1장	■ 국민연금·건강·노인장기요양보험료, 산재·고용보험료 계상 시 징구
	건설근로자 퇴직공제부금 납부확인서	건설산업기본법 시행령 제83조	■ 공사예정금액 1억원 미만 미적용
	폐기물 처리 관련 서류 [계약금액에 반영 시 - 정산항목]	건설폐기물법 시행령 제11조	■ 폐기물처리비 계상 시 징구 ■ 인계서, 확인서, 필증, 계량증명서 등 - 5톤미만: (간이)계량증명서, 세금계산서 등 - 5톤이상: 올바른시스템 처리 실적보고서, 계량증명서, 세금계산서 등
	각종 필증		■ 해당 공사시 징구
	준공 사진		■ 청소까지 완료된 마감사진
	준공검사조서	지방계약법 시행령 제65조	■ 계약금액 3천만원 미만 작성 생략 가능
대가 지급	대가청구서 및 세금계산서	지방계약법 시행령 제67조	
	국세 납세증명서	국세징수법 시행령 제91조	■ 수의계약 시 제출 생략
	지방세 납세증명서	지방세징수법 시행령 제5조	■ 수의계약 시 제출 생략
	4대 사회보험료 완납증명서	국민연금법 제95조의2 국민건강보험법 제81조의4 고용산재보험료징수법 제29조의4	■ 지방회계법 시행령 38조에 따른 일상경비로 대가를 지급받는 계약 등 관계 법령에서 규정한 경우 생략 가능 (국민연금법 시행령 제70조의4, 국민건강보험법 시행령 제47조의3, 고용산재보험료징수법 시행령 제41조의5)
	하자보수보증금 (보증서)	지방계약법 시행규칙 제70조	■ 조경공사를 제외한 계약금액 3천만원 이하 공사 면제 가능(단, 지급 약속서 징구)
	노무비 지급내역서	집행기준 제13장 건설산업기본법 제34조	■ 상용근로자 만으로 공사 하는 경우 '노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체 ■ 도급금액 3천만원 이상이고 공사기간 30일 초과인 경우, 전자대금시스템(하도급지킴이) 이용 의무화

용역 계약 구비서류

※ 근거는 업무진행 전 개정 여부 확인 필요

진행 단계	서류명	근거	비고
품의 및 계약방법 결정	품의서	학교회계 규칙 제32조	▪ 품의금액 50만원 이하 전결 가능
	기초금액 산출내역서 (과업내용서 포함)		▪ 추정가격 1천만원 이하 생략 가능
공고	공고서		
	계약 일반조건	집행기준 제14장	
	계약 특수조건		▪ 필요한 경우에 한하여 작성
계약 상대방자 (낙찰자) 결정	견적서	지방계약법 시행규칙 제33조	▪ 추정가격 2백만원 미만 수의계약 생략 가능 (2019. 6. 25. 개정)
	적격심사 서류	낙찰자 결정기준 제2장	▪ 입찰 시에만 징구
	소기업, 소상공인 확인서 / 중기업 확인서	판로지원법 시행령 제2조의 2 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 다목	▪ 관련 법에 따라 입찰 자격(입찰 제한내용) 확인 ▪ 2인 이상 견적서 제출 수의계약시 징구 (추정가격 2천만원 이하시 생략 가능) ▪ 공공구매종합정보(SMPP) 확인시 징구 생략 가능
	직접생산증명서	판로지원법 제 9조	▪ 중소기업자간 경쟁제품 추정가격 1천만원 미만 수의계약 시 생략 (입찰 시에는 계약금액과 상관없이 확인 필요) ▪ 공공구매종합정보(SMPP) 확인시 징구 생략 가능
계약 체결	계약서	지방계약법 시행령 제50조	▪ 계약금액 5천만원 이하 작성 생략(승낙사항 등으로 대체) 가능
	승낙사항	학교회계 규칙 제32조의2	▪ 계약금액 1백만원 이하 승낙사항은 공급자 날인 생략 가능
	산출내역서		▪ 견적서 등으로 내역을 확인할 수 있는 경우 생략 가능
	계약보증금 (보증서, 지급 확약서)	지방계약법 시행령 제53조	▪ 계약금액 5천만원 이하 면제 가능 (단, 지급 확약서는 징구) ▪ 지급 확약서는 계약서 작성 시에만 징구 (계약서 미작성 시 승낙사항으로 대체)
	인지세	인지세법 제3조	▪ 계약금액 1천만원 이하 해당없음
	사업자등록증 사본		▪ G2B 등록정보로 대체 가능 ▪ 사업자등록번호 등으로 사업자등록사항이 확인되는 경우 생략
	등기사항전부증명서 (법인등기부등본)		▪ 필요한 경우만 징구
	자격(인가, 허가, 면허)등, 등록(신고)필증		▪ 해당 계약 시 징구
	사용인감계		▪ G2B 경쟁입찰참가자격등록증 등으로 대체 가능
	청렴서약서	지방계약법 제6조의2	
	수의계약 체결제한 여부 확인서	공직자의 이해충돌방지법 제12조	
	수의계약 각서	집행기준 제5장	
	조세포탈 서약서	지방계약법 제31조의5 및 시행령 제93조	

진행 단계	서류명	근거	비고
계약 체결	근로조건이행 약속서		▪ 해당 계약 시 징구(청소, 유인경비 등)
	보안각서		▪ 해당 계약 시 징구 (학내망, 청소, 유인경비, 방과후 등)
	손해배상보험(공제)증서	설계.건설사업관리 용역 손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부고시)	▪ 건축 감리 용역 계약의 경우 징구
	계좌 사본(예금주 확인)		▪ 다른 서류 등으로 실명계좌 확인만 가능하면 생략 가능
착수	착수신고서		▪ 계약금액 5백만원 미만 생략 가능
	용역 종사자 노무비 지급 약속서		▪ 해당 계약 시 징구(청소, 유인경비 등)
	감시단속적 근로자에 대한 적용 제외 승인서		▪ 해당 계약 시 징구(유인경비)
	책임기술자 선임계 및 참여기술자 명단		▪ 해당 계약 시 징구(설계 등)
	공사(용역)안전·보건 체크리스트	학교보건진흥원 산업안전·보건과 -1025(2021. 12. 31.)	
완료	완료신고서		
	근로자 급여지급내역서		▪ 해당 계약 시 징구 (청소, 유인경비 등 상주 인력에 한함)
	국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 정산	집행기준 제1장	▪ 보험료 계상 시 (청소, 유인경비 인력에 대한 보험료 납부)
	보험 납입 증명확인서 (산재·고용보험료)	집행기준 제1장	▪ 보험료 계상 시
	설계도서(도면, 시방서, 내역서, 전자파일)		▪ 건축 설계 용역 계약의 경우 징구
	손해배상보험(공제)증서	설계.건설사업관리 용역 손해배상보험 또는 공제 업무요령	▪ 건축 설계 용역 계약의 경우 징구
	완료검사조서	지방계약법 시행령 제65조	▪ 계약금액 3천만원 미만 작성 생략 가능
대가 지급	대가청구서 및 세금계산서	지방계약법 시행령 제67조	
	국세 납세증명서	국세징수법 시행령 제91조	▪ 수의계약 시 제출 생략
	지방세 납세증명서	지방세징수법 시행령 제5조	▪ 수의계약 시 제출 생략
	4대 사회보험료 완납증명서	국민연금법 제95조의2 국민건강보험법 제81조의4 고용산재보험료징수법 제29조의4	▪ 지방회계법 시행령 38조에 따른 일상경비로 대가를 지급받는 계약 등 관계 법령에서 규정한 경우 생략 가능 (국민연금법 시행령 제70조의4, 국민건강보험법 시행령 제47조의3, 고용산재보험료징수법 시행령 제41조의5)
	하자보수보증금(보증서)	교육시설과 -1036(2011. 3. 8.)	▪ 계약금액 3천만원 이상 건축 설계 용역의 경우 징구

물품 계약 구비서류

※ 근거는 업무진행 전 개정 여부 확인 필요

진행 단계	서류명	근거	비고
품의 및 계약방법 결정	품의서	학교회계 규칙 제32조	▪ 품의금액 50만원 이하 전결 가능
	규격(사양서), 기초금액산출내역서 등		▪ 단순 기성품 생략가능, 제조구매는 필수
공고	공고서		
	계약 일반조건	집행기준 제15장	
	계약 특수조건		▪ 필요한 경우에 한하여 작성
계약 상대방 (낙찰자) 결정	견적서	지방계약법 시행규칙 제33조	▪ 추정가격 2백만원 미만 수의계약 생략 가능 (2019. 6. 25. 개정)
	적격심사 서류(입찰시)	낙찰자 결정기준 제2장	▪ 입찰 시에만 징구
	소기업, 소상공인 확인서 / 중기업 확인서	판로지원법 시행령 제2조의 2 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호다목	▪ 관련 법에 따라 입찰 자격(입찰 제한내용) 확인 ▪ 2인이상 견적서 제출 수의계약시 징구 (추정가격 2천만원 이하시 생략 가능) ▪ 공공구매종합정보(SMPP) 확인시 징구 생략 가능
	직접생산증명서	판로지원법 제9조	▪ 중소기업자간 경쟁제품 추정가격 1천만원 미만 수의계약 시 생략 (입찰 시에는 계약금액과 상관없이 확인 필요) ▪ 공공구매종합정보(SMPP) 확인시 징구 생략 가능
계약 체결	계약서	지방계약법 시행령 제50조	▪ 계약금액 5천만원 이하 작성 생략(승낙사항 등으로 대체) 가능
	승낙사항	학교회계 규칙 제32조의2	▪ 계약금액 1백만원 이하 승낙사항은 공급자 날인 생략 가능
	산출내역서		▪ 견적서 등으로 내역을 확인할 수 있는 경우 생략 가능
	계약보증금(보증서, 지급 확약서)	지방계약법 시행령 제53조	▪ 계약금액 5천만원 이하 면제 가능 (단, 지급 확약서는 징구) ▪ 지급 확약서는 계약서 작성 시에만 징구 (계약서 미작성 시 승낙사항으로 대체)
	인지세	인지세법 제3조	▪ 계약금액 1천만원 이하 해당없음 ▪ 물품(유통 중인 규격 물품) 구매 제외
	사업자등록증 사본		▪ G2B 등록정보로 대체 가능 ▪ 사업자등록번호 등으로 사업자등록사항이 확인되는 경우 생략
	등기사항전부증명서 (법인등기부등본)		▪ 필요한 경우만 징구
	사용인감계		▪ G2B 경쟁입찰참가자격등록증 등으로 대체 가능

진행 단계	서류명	근거	비고
계약 체결	청렴서약서	지방계약법 제6조의2	▪ 현장 단순구매 생략 가능(카드결제)
	수의계약 체결제한 여부 확인서	공직자의 이해충돌방지법 제12조	
	수의계약 각서	집행기준 제5장	
	조세포탈 서약서	지방계약법 제31조의5 및 시행령 제93조	
	보안 각서		▪ 개인정보 보호가 필요한 계약시 징구 (졸업앨범 등)
	계좌 사본 (예금주 확인)		▪ 다른 서류 등으로 실명계좌 확인만 가능하면 생략 가능
	기타 개별법령에 의한 서류		▪ 특정물품 해당(급식 식재료 계약 등 개별 법령 확인)
완료	완료검사조서	지방계약법 시행령 제65조	▪ 계약금액 3천만원 미만 생략 가능
대가 지급	대가청구서 및 세금계산서	지방계약법 시행령 제67조	
	국세 납세증명서	국세징수법 시행령 제91조	▪ 수의계약 시 제출 생략
	지방세 납세증명서	지방세징수법 시행령 제5조	▪ 수의계약 시 제출 생략
	4대 사회보험료 완납증명서	국민연금법 제95조의2 국민건강보험법 제81조의4 고용산재보험료징수법 제29조의4	▪ 지방회계법 시행령 38조에 따른 일상경비로 대가를 지급받는 계약 등 관계 법령에서 규정한 경우 생략 가능 (국민연금법 시행령 제70조의4, 국민건강보험법 시행령 제47조의3, 고용산재보험료징수법 시행령 제41조의5)
	하자보수보증금(보증서)	지방계약법 시행령 제71조	▪ 계약의 성질상 필요한 경우

【붙임 5】

수의계약 요청서 (예시)

계약전명	
추정금액	
계약요청 업 체	○ 업체명(대표자, 사업자등록번호): ○ 연락처: ○ 지정정보처리장치 공급업체 등록 여부: ☐ 예 ☐ 아니오
1인전적 수의계약 근거법령	- 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목 (추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약) - 지방계약법 시행령 제30조 제1항 제2호 (추정가격이 2천만원 이하인 경우 1인전적 가능)
수의계약 요청사유	○ - ○ -
동일업체 수의계약 요청확인	○ 부서(학교)별 회계연도 중 계약 요청 횟수 ☐ 1회 ☐ 2회 ☐ 3회 ☐ 4회
공공구매 대상업체 등 확인	○ 중소기업자간 경쟁제품(물품·용역) 해당 여부: ☐ 예 ☐ 아니오 ○ 추정가격 1천만원 이상 물품 구매시 공공구매 대상 업체 여부 ☐ 중증장애인생산품 ☐ 장애인기업 ☐ 장애인표준사업장 ☐ 여성기업 ☐ 기술개발제품 ☐ 창업기업제품 ☐ 사회적기업 ☐ 사회적협동조합 ☐ 자활기업 ☐ 마을기업 ☐ 녹색제품 ☐ 해당 없음
해당없음 체 크 시 사 유	

20 . . .

작성자 지방교육행정00 김00 (인)

확인자 00과장 이00 (인)

【붙임 6】

2단계 입찰 평가 기준 (예시)

구 분 (배점한도)	평가 항목	세부평가 기준	배점 기준	평가 점수
정량적 평가 분야 (30점 이상)	수행경험	세부평가 기준은 사업내용에 따라 기관에서 작성 - 각 세부평가기준별 구체적 점수표 작성		
	경영상태	신용평가등급 등 활용하여 기관에서 기준설정 - 각 세부평가기준별 구체적 점수표 작성		
	인력보유 상 태	세부평가 기준은 사업내용에 따라 기관에서 작성 - 각 세부평가기준별 구체적 점수표 작성		
	사회적 가 치 및 신인도	- 중증장애인생산품 생산시설 - 여성기업 , 장애인기업, 장애인표준사업장 - 사회적기업, 사회적협동조합(연합회), 자활기업		
		- 소기업, 소상공인 - 중기업		
		그 밖에 필요한 사항 기관에서 작성		
	기타	그밖에 필요한 사항이 있는 경우 작성		
정성적 평가 분야 (70점 이하)	사업내용에 따라 3개 항목 이상			

【평가 요령】

* 평가항목과 세부평가기준은 제품·용역의 특성에 따라 위 예시항목 중 일부를 선택하여 평가표를 작성하거나 평가항목 이외에 새로운 항목을 정하여 평가할 수 있음

① 정량적 평가 : 계약담당자(또는 사업담당자)가 평가

- 평가항목은 3개 이상 설정하고, 배점한도는 정량적 평가 배점의 35%를 초과하지 않도록 함
- 각 평가항목 내 세부평가 기준을 설정시 배점기준은 각 기준별 단계를 설정하여 점수표 작성 (예시 : 인력보유 3인이상 3점, 2인 2점, 1인 1점, 미제출 0점 등)

※ 정량적평가의 경우 관련 서류 미제출시 해당점수 0점 처리

② 정성적 평가 : 위원이 업체(품목)별로 평가

- 평가항목은 3개이상 설정하고, 배점한도는 정성적 평가 배점의 35%를 초과하지 않도록 함
- 각 평가항목 내 세부평가 기준을 설정시 배점기준은 각 기준별 단계를 설정하여 점수표 작성

【붙임 7】

제안서평가위원회 업체 식별정보 공개사유서

계약명	
소요 예산	금000,000,000원 (부가세 포함)
업체 식별정보 공개사유	○ - . . . - . . . ○ - -

20 . . .

작성자 지방교육행정00 김00 (인)
 확인자 00과장 이00 (인)

【붙임 8】

물품·용역 통합선정위원회 평가기준⁹⁾ (예시)

□ 제품명 :

□ 업체명 :

평가분야 (배점한도)		평가항목	세부 평가기준	배점 기준	평가 점수
정성적 평가 (60점)		제안제품의 적정성	○ 3개 항목 이상 세부 평가기준 설정 ○ 각 세부 평가기준별 배점한도는 정성적 평가 배점의 35%를 초과하지 않도록 설정		
정량적 평가 (20점)	신인도 (8점 이내)	경영상태	○ 신용평가등급 또는 경영상태평가표 등에 따라 자체 기준 설정		
		수행경험 (실적)	○ 금액 기준 : 평점=배점×(실적금액/구매예정금액) ○ 수량 기준 : 평점=배점×(실적수량/구매예정수량)		
		기타	○ 기관이 필요하다고 인정하는 사항		
	인증 제품 (4점) 중복평가 가능	고도기술	○ 우수조달물품, 인증신제품(NEP), 성능인증, 신기술(NET), 녹색기술인증		
		일반기술 녹색기술	○ GS, GD, 특허실용신안, KS, K마크, Q마크, 단체표준인증, 자가품질보증		
			○ 고효율기자재 에너지절약제품, 에너지효율1등급, 신재생에너지설비, 우수재활용, 환경표지		
	사회적 가 치 (4점) 중복평가 가 능	약자지원 (증명서 보유)	○ 중증장애인생산품		
			○ 장애인표준사업장		
			○ 장애인기업		
			○ 여성기업		
			○ 사회적기업, 사회적협동조합(연합회), 자활기업		
	지역 업체 (4점)	서울시소재 지역업체 여부	○ 본사, 공장이 해당지역에 모두 있음		
			○ 본사만 해당지역에 있음		
			○ 공장만 해당지역에 있음		
			○ 본사, 공장이 해당지역에 모두 없음		
기타		○ 기관이 필요하다고 인정하는 사항			
가격 (20점)	제품가격		○ 기관에서 적정 기준 선정		
평 가 점 수 합 계				100	

년 월 일

평가위원 : (성명)

(확인)

9) 위 평가기준은 각 기관에서 사업내용에 따라 변경하여 활용

【평가 요령】

* 평가항목과 세부평가기준은 제품.용역의 특성에 따라 위 예시항목 중 일부를 선택하여
평가표를 작성하거나 평가항목 이외에 새로운 항목을 정하여 평가할 수 있음

① 정성적 평가 : 위원이 업체(품목)별로 평가

- 평가항목은 3개이상 설정하고, 배점한도는 정성적평가 배점의 35%를 초과하지 않도록 함
- 각 평가항목 내 세부평가 기준을 설정시 배점기준은 각 기준별 단계를 설정하여 점수표 작성

② 정량적 평가 : 계약담당자(또는 사업담당자)가 평가

- 평가항목은 3개이상 설정
 - 각 평가항목 내 세부평가 기준을 설정시 배점기준은 각 기준별 단계를 설정하여 점수표 작성 (예시 : 인력보유 3인이상 3점, 2인 2점, 1인 1점, 미제출 0점 등)
 - 신 인 도 : 경영상태, 납품실적, 이행지체여부 등 기타 기관에서 필요하다고 인정하는 사항을 선택하여 점수표 작성
 - 인증제품 : 각 항목별 점수는 배점한도 내에서 중복하여 합산평가 가능
 - 약자지원 : 각 항목별 점수는 배점한도 내에서 중복하여 합산평가 가능
 - 지역업체 : 발주기관 소재지(시·도 단위)를 기준으로 평가
- ※ 정량적평가의 경우 관련 서류 미제출시 해당점수 0점 처리

③ 가격평가 : 세부 점수기준은 기관에서 작성하되 구체적 점수표 마련

- 예시1. 평점= 가격평가 배점한도(20점)×(최저견적가격/해당견적가격)
- 예시2. 기초금액 대비 100%초과(0점), 95%이상(5점),90%이상(10점) 등
- 예시3. 기관에서 평가기준 별도 마련

근로자 권리보호 이행서약서 (예시)

근로자 권리보호 이행서약서

당사는 서울○○○○청(학교)에서 시행하는 _____공사 계약업체로서 근로자(하도급업체 포함)의 인권보호·고용안정·노동환경 등의 권리보호를 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.
2. 근로자에 대하여 인종·종교·신체적 결함·성별·출생지·노동조합 가입여부 등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 조장하지 않겠습니다.
3. 산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 안전시설, 휴게실 등을 설치하여 근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하여 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.
4. 근로자에게 노동력 착취적인 언어·신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.
5. 근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자 자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하여, 여성근로자의 모성은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.
6. 당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여 「근로기준법」, 「산업재해보상보험법」, 「국민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

20 . . .

서약자 업체명 :

대표

(인)

【붙임 10-1】

「노무비 구분관리 및 지급확인제」 합의서 (예시)														
공사명														
계약상대자	상호 및 대표자													
	영업소 소재지													
하수급인	상호 및 대표자													
	하도급 공종													
	업종 및 등록번호													
	영업소 소재지 (전화번호)													
하도급내용	공종													
	하도급내용	도 급 액 : 하도급액 : 하도급율 :												
	하도급계약상의 직접 노무비 또는 노무비													
위 시설공사의 도급(하도급)계약에 대하여 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 운영을 위하여 계약상대자와 하수급인은 다음 사항에 대하여 합의하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">청구일</th> <th style="width: 20%;">지급기일</th> <th style="width: 20%;">은행명</th> <th style="width: 20%;">계좌번호</th> <th style="width: 20%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">매월 일</td> <td style="text-align: center;">매월 일</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고	매월 일	매월 일			
청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고										
매월 일	매월 일													
제1조(근거) 본 합의서는 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’(이하 ‘노무비 구분관리제’라 합니다.) 세부추진사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다.														
제2조(정의) ‘노무비 구분관리제’란 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여, 발주기관이 계약상대자에게 또는 계약상대자가 하수급인에게 노무비를 매월 지급하고 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다.														

제3조(대상공사 및 지급범위) ○○○○○○ 공사의 공사현장에서 근무하는 모든 근로자 (직접 노무비 대상, 하도급인의 근로자 포함, 자재·장비 대금 제외)에게 지급합니다.

제4조(업무처리절차) 지방계약예규 및 발주처 세부계획에 따르며, 이 외 규정되어 있지 않은 사항은 지방계약법 등에 따라 양 당사자 간의 합의에 따라 정합니다.

제5조(노무비 전용통장) 노무비 전용통장은 계약상대자 및 하수급인 명의로 개설하고 전용 통장의 변경시 계약상대자의 승인을 득하여야 합니다.

제6조(선금지급) 선급금에서 노무비는 제외되므로 선급금 신청금액은 계약상대자와 협의 하여 신청하도록 합니다.

제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 계약(하도급 계약)금액을 초과한 노무비에 대해서는 계약상대자(하도급인)가 지급하여야 합니다.

제8조(지급방법의 예외) 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우는 계약상대자(하도급인)는 이에 따라야 합니다. 계약상대자(하도급인)의 경영상태 악화 등의 사유로 노무비 구분관리제 실시가 어렵다고 판단될 경우 계약상대자(하도급인)의 요청(동의)시에 계약상대자(하도급인)의 근로자에게 노무비를 직접 지급할 수 있습니다.

제9조(성실의무) 계약상대자(하도급인)은 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실하게 수행해야 합니다. 노무비 체불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주기관은 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 계약상대자(하도급인)는 이의를 제기할 수 없습니다.

제10조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 하수급인이 협의하여 정할 수 있습니다.

년 월 일

발주기관 : 서울특별시교육청 재무관 (인)

계약상대자 : ○○○(주) 대표 (인)

하수급인 : ○○○(주) 대표 (인)

【붙임 10-2】

「노무비 구분관리제」 적용 제외 확인서 (예시)

공사명		
계약상대자	상호 및 대표자	
	사업자등록번호	
	영업소 소재지	
	전화번호	
하수급인	상호 및 대표자	
	하도급 공종	
	업종 및 등록번호	
	영업소 소재지 (전화번호)	

본 시설공사는 아래 사유로 ‘노무비 구분관리제’ 적용이 제외되어 이에 대한 확인서류를 제출하며, 해당 공사의 노무비 체불 또는 미지급건이 확인될 경우 처분청에 통보 및 형사고발 등의 행정조치에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.

노무비 구분관리제 적용 제외 사유	○ 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비 지급 (단, 미지급자가 1명이라도 있을 경우에는 적용) ○ 계약기간이 1개월 미만인 공사
-------------------------------	---

※ 기성금 청구 시 노무비 지급 증명서 일체 제출

년 월 일

계약상대자 : ○○○(주) 대표 (인)

하수급인 : ○○○(주) 대표 (인)

서울특별시교육청 재무관 귀하

【붙임 10-3】

「노무비 구분관리 및 지급확인제」 적용 제외 확인서 (예시)

공사명

계약상대자

상호 및 대표자

사업자등록번호

영업소 소재지

전화번호

하수급인

상호 및 대표자

하도급 공종

업종 및 등록번호

영업소 소재지
(전화번호)

위 시설공사는 아래 사유로 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’ 적용이 제외되어 이에 대한
확인서류를 제출하며, 해당 공사의 노무비 체불 또는 미지급건이 확인될 경우 처분청에
통보 및 형사고발 등의 행정조치에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.

노무비 구분관리제 및
지급확인제 적용 제외 사유

직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의
상용근로자만으로 구성된 공사임

※ 첨부서류: 1. 현장인 명부

2. 상용근로자 증명서류 (해당 공사 근로자 4대보험 가입증명원 등)

년

월

일

계약상대자 : ○○○(주) 대표

(인)

하수급인 : ○○○(주) 대표

(인)

서울특별시교육청 재무관 귀하

【붙임 11】

공사(용역) 안전 · 보건 체크리스트 [공통]

■ 학교(기관)명 :

■ 점 검 자 : (서명)

■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과	
		예	아니오
1	학교(기관)는 과업지시서 또는 계약서에 ‘안전관리 및 예방 조치 후 작업’ 실시 내용을 포함하였습니까? *계약서가 없는 경우 본 체크리스트로 갈음		
2	학교(기관)는 공사(용역)업체가 근로자에 대한 안전보건 교육 실시하였는지 확인하였습니까?		
3	학교(기관)는 공사(용역)업체에 안전보호구(안전모, 안전대, 안전화 등)를 착용하고 작업하도록 주지시켰습니까?		
4	학교(기관)는 공사(용역)업체에 위험사항과 공사 전 유의 사항에 대해 안내하여 주지시켰습니까? (위험성평가 등 제공)		
5	학교(기관)는 공사(용역)업체에 학교(기관)의 현장(업체 근로자가 작업하는 공간)으로 이동할 때나 현장 이외 장소 이동 시 행정실 또는 담당자의 안내를 받도록 주지시켰습니까?		
6	학교(기관)는 사다리, 비계, 전지작업 등 추락위험 작업 시 공사(용역)업체로부터 (붙임)추락재해 예방 체크리스트를 제출받았습니까?		
7	학교(기관)는 공사업체와 안전보건관리에 관한 사항에 대한 협의를 하였습니까?		

※ 해당항목이 없으면 점검결과에 ‘해당없음’ 표기

※ A/S등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 징구

공사(용역)업체 확인·서약서

○○학교(기관)로부터 위 점검항목에 대하여 안내(주지) 받은 사실이 있으며, 공사(용역) 전 과정에 걸쳐 안전보호구를 지급하고 안전수칙을 준수하며 안전교육을 실시 작업할 것을 서약합니다.

소속(회사) :

공사(용역)업체 책임자 : (서명)

【붙임 12】

추락재해 예방 체크리스트

[추락위험이 있는 작업을 할 경우 공사·용역]

■ 공사(용역)업체명 :

■ 점 검 자 : (서명)

■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과	
		예	아니오
1	개인보호구(안전모, 안전화, 안전벨트 등)를 지급하고 작업자에게 착용시켜 작업을 실시하겠습니다.		
2	추락위험이 있는 장소의 작업일 경우 2인 1조로 작업을 실시하겠습니다.		
3	추락재해 관련 충분한 안전성을 사전에 검토한 후 작업을 실시하겠습니다. (예- 작업구간이 지붕일 경우, 작업구간의 개구부 여부, 이동식비계 및 사다리 상태 등)		
4	추락 위험이 있는 장소에는 작업발판 또는 안전대 걸이 시설을 설치하고 작업을 실시하겠습니다.		
5	로프 작업 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (로프 설치 시 2점 고정, 안전벨트 및 추락방지대 착용)		
6	차량탑재형 고소작업대(스카이) 사용 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (안전검사, 안전대 걸이, 아웃트리거 설치, 신호수 배치 확인)		

※ 해당사항이 없으면 점검결과에 ‘해당없음’ 표기

※ A/S 등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 작성

안전보건 점검사항 및 조치사항 (예시)

- 1) 사다리 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 전도방지대 설치, 2인1조 작업
 - 2) 이동식비계 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 안전난간대 설치, 전도방지대 설치
 - 3) 외부로프 작업 → PP로프 점검(탐승용 20mm, 보조로프 16mm), 로프 설치 시 2점 고정
추락방지대(코브라) 착용
 - 4) 차량탑재형 고소작업대 작업 → 탑승대 안전난간 설치, 탑승자 안전대 걸이, 신호수 배치
 - 5) 밀폐공간 작업* → 안전보호구(송기마스크, 안전대, 구명밧줄) 사용 및 감시인 배치
- *비트, 저수조, 물탱크, 정화조탱크 등에서의 작업

청렴 공고문 (예시)

서울00교육청 입찰공고 제20 - 00호

전자입찰(견적제출 안내) 공고

다음과 같이 공고합니다

20 . 00. 00.

서울00교육청 (분임)재무관

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 9월 이상 2년 6월 이하의 기간 동안 수의계약 결격업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (콜린폰 : ☎1588-0260)

【게시 요령】 입찰 공고문 1면에 위 청렴공고 문구 게시

청렴서약서 (예시)

본 계약에 참여한 당사 대리인과 임직원은 「지방계약법」 제6조의2에 따라 입찰(견적), 낙찰, 계약체결, 계약이행 과정에서 아래 각 호의 청렴서약 사항을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는 등의 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

1. 관계 공무원에게 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하지 않을 것이며, 이를 위반하면 「지방계약법」 제31조 제1항 제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
2. 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰(견적)의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위 시에는 「지방계약법」 제31조 제1항 제2호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰(견적) 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약 취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.

20 . . .

서약자 업체명 :

대표 :

(인)

(기관장 또는 학교장) 귀하

【붙임 15】

■ 서울특별시교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별지 제9호 서식]

수의계약 체결 제한 여부 확인서

• 해당하는 []에 √ 표시를 합니다.

(1쪽)

발주자	발주기관	발주부서	발주날짜
	발주내용		[] 공사 [] 용역 [] 물품 [] 기타
	수의계약 사유		
계약상대자 (확인인)	성명	소속	[] 개인 [] 법인 [] 단체 [] 기타
	연락처	주소	

수의계약 체결 제한 확인사항

①	발주기관의 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음
②	계약 업무를 법령상·사실상 담당하는 공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음
③	발주기관(산하기관)의 감독기관 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음
④	발주기관(자회사)의 모회사 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음
⑤	상임위원회 위원의 국회의원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음
⑥	공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의 의원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음
⑦	①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음
⑧	①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람과 특수한 관계의 사업자(공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 ① 발행주식 총수의 100분의 30 이상, ② 출자지분 총수의 100분의 30 이상, ③ 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체)에 해당하는가?	[] 예 [] 아니오 [] 해당없음

「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

년 월 일

○ ○ ○ ○ ○ ○

계약상대자(확인인)

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(기관장 또는 학교장) 귀하

【붙임 16】

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서 (예시)

당사는 「지방계약법」 제31조의5에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다. 만일 다음 각 호의 사유에 해당되어 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 때에는 계약을 해제·해지하는 등의 불이익을 감수하겠으며, 「지방계약법 시행령」 제93조에 따라 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.

1. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 면탈하거나 감면 또는 환급 받은 세액이 5억원 이상인 자
2. 「국제조세조정에 관한 법률」 제34조제1항에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이「조세범 처벌법」제16조에 따른 금액을 초과하는 자
3. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조 제1항 제3호에 따른 금액을 초과하는 자
4. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억원 이상인 자
5. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억원 이상인 자

20 . . .

서약자 업체명 :

대표 :

(인)

(기관장 또는 학교장) 귀하

【붙임 17】

부정당업자 입찰 참가자격 제한 요청서 (예시)

부 정 당 업 자	상호 또는 법인명		사업자등록번호	
			법인등록번호	
	주 소	(회사주소 기재)		
	대 표 자		주민등록번호	
	주 소	(대표자주소 기재)		
	영업종목 (세부품목)		면허등록번호	
요 청 내 용	제한 근거	- 지방계약법 제31조 제1항 0호 - 지방계약법 시행령 제92조 제0항 제0호 0목 (제한사유: 정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 아니한 자) - 지방계약법 시행규칙 제76조 0항 및 [별표2] 17-가		
	사유 발생일		시정요구일(이행촉구일)	
	제한 요청기간			
☐ 부정당업자 입찰참가자격 제한 요청 사유 (6하 원칙에 따라 작성) ○ 위 업체는 00학교의 00사업 입찰에 참여하여 낙찰받고 계약을 체결(계약일자: 2021.00.00., 계약금액: 금 원)한 자임 ○ 본교는 계약체결 이후에 위 업체가 계약 착수(이행)를 하지 아니하자 계약 이행 촉구하는 공문을 2회(2015.00.11. 및 2015.00.00.) 발송함. 그런데 위 업체는 동 공문을 2015. 00. 00.(1차), 2015. 00. 00.(2차)에 수령하였는데도 어떠한 응답도 없이 계약을 이행하지 아니하다가 3개월이 지난 2015. 00. 00에 정당한 사유없이 포기서를 제출한 사실이 있어 00사업에 막대한 지장을 초래하였음. ○ 이는 지방계약법 시행령 제92조 제1항 제6호 “계약을 체결한 이후 계약이행을 하지 아니한 자”에 해당됨 ☐ 서울○○학교 의견 - 부정당업자 입찰참가자격 제한과 관련하여 제한기간, 경감, 가중 등 의견 작성				
서울○○학교				

(별첨) 심의 보충 자료

심의 보충 자료

1. 입찰 및 계약 현황

- 가. 계약명:
- 나. 입찰(개찰)일자:
- 다. 예정가격:
- 라. 낙찰금액(계약금액):
- 마. 계약상대자
 - 업체명(대표자):
 - 사무실 주소 및 연락처:
- 바. 계약기간:

2. 부정당업자 입찰참가자격 제한 사유 발생 경과

- 가. 입찰참가자격 제한 사유발생일:
- 나. 이행촉구 및 시정요구일:
- 다. 업체 해당문서 송달일(수령일):
- 라. 입찰참가자격 제한에 이르게 된 경과

※ 학교 의견, 업체 의견서 등 입찰참가자격 제한하게 된 경과를 일자별로 상세하게 작성

3. 부정당업자 입찰참가자격 제한 요청

- 가. 관련 법령:
- 나. 부정당업자 입찰참가자격 제한 사유(요약)
- 다. 대상자 현황
 - 업체명(대표자):
 - 주소: (회사, 대표자, 기타 우편물 수령 가능한 주소 모두 기재)
 - 연락처: (사무실 번호 및 대표자 핸드폰 번호 등 연락가능 번호 모두 기재)
- 라. 제한 요청 기간:

- 붙임 1. 계약 관련 서류(공고문, 개찰결과, 계약서, 사업자등록증, 등기부등본 등)
2. 제한 사유 관련 서류(포기서, 이행촉구 공문, 내용증명 증빙서류 등)
3. 기타 관련 증빙서류

※ 붙임 문서는 스캔하여 송부

【붙임 18】

수의계약 배제 내역 (예시)

수의 계약 배제 대상	상호 또는 법인명칭	주식회사 〇〇〇	사업자등록번호	123-45-67890
			법인등록번호	111111-00000000
	주 소	서울특별시 〇〇〇구 〇〇〇길 00-00		
	대 표 자	〇 〇 〇	생년월일	1970. 1. 1.
	영업종목 (세부품목)		면허등록번호	
수의 계약 배제 내용	관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령 “수의계약 결격사유” ⑥		
	수의계약 결격기간	2000. 0. 0. ~ 2000. 0. 00.		
	제한범위	서울특별시교육청 및 관할기관과 수의계약 제한		
(제재사유 및 기타 참고사항)				
주식회사 〇〇〇 대표 〇〇〇은 서울〇〇초등학교에서 발주한 ‘농산품 구매’ 2인 이상 견적공고에 참여하여 1순위로 낙찰되었음에도 불구하고 계약을 포기하였기에, 수의계약 배제사유 ⑥(정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자)에 해당함.				